

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 476/2543 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายประกิจ ชลาธารพิพัฒน์

โจทก์ร่วม

นายไชยพันธ์ มนชัยภูมิวัฒน์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 6

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 53, มาตรา 63, มาตรา 109, มาตรา 110

ตามคำฟ้องโจทก์ได้ตีตรูปรเครื่องหมายการค้าที่อ้างว่าจำเลยใช้กับกางเกงยีนของกลางอันเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมเข้ามาด้วยถึงแม้รูปเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ติดมาในฟ้องจะไม่ชัดเจนในรายละเอียด แต่ก็ยังเห็นได้ถึงลักษณะโครงสร้างที่เป็นสาระสำคัญได้ ซึ่งในชั้นพิจารณาโจทก์และโจทก์ร่วมย่อมสามารถนำสืบโดยเสนอเครื่องหมายการค้าที่อ้างว่าจำเลยใช้กับกางเกงยีนซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่เลียนแบบตามฟ้องได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามภาพถ่ายกางเกงยีนของกลางเอกสารหมาย จ.5 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าแบบเดียวกับเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย ล.3 กรณีจึงไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวมาในฟ้อง

เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ใช้กับกางเกงยีนของกลาง แม้ว่าพิจารณาโดยรวมแล้วมีส่วนที่แตกต่างจากอันเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมสาระสำคัญอยู่ที่เสียงเรียกขาน คำว่า

CANTONA ส่วนเครื่องหมายการค้าซึ่งใช้ติดทางเกนงยีนก็มีตัวอักษรโรมันคำว่า CANTONA และออกเสียงเรียกขานว่า คันโนนา เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม นอกจากนี้แถบผ้าแสดงขนาดของทางเกนงยีนของจำเลยก็ปักอักษรโรมันคำว่า CANTONA แสดงว่าตัวอักษรโรมันคำว่า CANTONA เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าซึ่งติดอยู่กับทางเกนงยีนเช่นกัน มิใช่เป็นเพียงส่วนประกอบทั้งตัวอักษรโรมันคำว่า CANTONA เป็นคำเฉพาะ ไม่ใช่คำสามัญที่มีความหมายธรรมดาทั่ว ๆ ไป เมื่อเครื่องหมายการค้าที่ติดกับทางเกนงยีนของจำเลยมีตัวอักษรโรมันคำว่า CANTONA เป็นสาระสำคัญแล้วแม้ตัวอักษรโรมันคำว่า CANTONA ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมมีลักษณะเป็นอักษรประดิษฐ์ซึ่งต่างจากตัวอักษรโรมันในเครื่องหมายการค้าที่ติดกับทางเกนงยีนของจำเลยซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์ธรรมดาก็ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม

เครื่องหมายการค้าซึ่งติดอยู่กับทางเกนงยีนของกลางนั้น มีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า CANTONA เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม การที่เครื่องหมายการค้าซึ่งติดอยู่กับทางเกนงยีนถูกนำมาใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าประเภททางเกนงของโจทก์ร่วมที่ได้จดทะเบียนไว้ จึงอาจทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม อันเป็นการทำขึ้นเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 การที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายทางเกนงยีนของกลางที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมจึงเป็นความผิดตามมาตรา 110(1)

โจทก์ร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า CANTONA มาตั้งแต่ปี 2538 โจทก์ร่วมจึงได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น และมีสิทธิที่จะห้ามผู้ใดปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 53 ซึ่งการที่โจทก์ร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นี้ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการขอให้เพิกถอนหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ร่วมตามมาตรา 63 แต่อย่างใด การที่โจทก์ร่วมขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงถือว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับโจทก์ร่วมได้ผลิตทางเกนยีนใช้ชื่อในการประกอบการว่า กิจเจริญ มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี แล้ว โดยโจทก์และโจทก์ร่วมได้อ้างส่งทางเกนยีนที่โจทก์ร่วมผลิตและใช้เครื่องหมายการค้า CANTONA เป็นวัตถุดิบ พุทธิการณ์จึงเชื่อได้ว่าโจทก์ร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อประกอบกิจการของโจทก์ร่วมโดยสุจริต

โจทก์ฟ้องว่า นายประกิจ ชลาธารพิพัฒน์ ผู้เสียหายเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า รูปใบหน้าคนประดิษฐ์ ประกอบคำว่า CANTONA ที่เป็นตัวหนังสือประดิษฐ์ซึ่งจดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสินค้าจำพวก 25 (ใหม่) รายการสินค้าเสื้อ กางเกง จำเลยเสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายทางเกนยีนที่มีเครื่องหมายการค้า อันเป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ของผู้เสียหายซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วโดยชอบ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า ของผู้เสียหาย โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าทางเกนยีนดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีผู้ผลิตขึ้นโดยเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ของผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามพระ

ราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4, 109, 110, 115 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานายประกิจ ชลาธารพิพัฒน์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วม
เป็นโจทก์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาต

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษา
ว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา
110(1) ประกอบมาตรา 109 ลงโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 160,000 บาทเมื่อ
พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึง
เห็นสมควรให้ออกาสจำเลยกลับตัวต่อไป โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัย
ว่า"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์ร่วมจดทะเบียนเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้ารูปใบหน้าคนประดิษฐ์ ประกอบอักษรโรมันลักษณะตัวอักษร
ประดิษฐ์คำว่า CANTONA ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 1 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 เจ้าพนักงาน
ตำรวจจับกุมจำเลยพร้อมยึดทางเกยยื่นของกลางซึ่งแต่ละตัวติดเครื่องหมายการค้า
ตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ที่ขอบและกระเป๋ากางเกงยีนด้านหลัง ตามภาพถ่าย

ทางเกยยีนของกลางเอกสารหมายเลข 5 จำนวน 3,900 ตัว นำส่งพนักงานสอบสวน
กล่าวหาเป็นคดีนี้ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ที่จำเลยอุทธรณ์
ว่าการที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหยิบยก
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 3 ขึ้นมาวินิจฉัยว่า เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมตามเอกสารหมายเลข 1 เป็นการไม่ชอบ เพราะตาม
ฟ้องนั้นโจทก์บรรยายว่าทางเกยยีนของกลางของจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ามี
ลักษณะสำคัญ 2 ส่วน คือคำว่า CANTONA และรูปนกอินทรี เท่านั้น แต่ทาง
พิจารณาได้ความว่า ทางเกยยีนของกลางของจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสาร
หมายเลข 3 ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์บรรยายฟ้องโดยสิ้น
เชิง ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ในทางพิจารณาจึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในคำฟ้อง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางควรต้องพิพากษายกฟ้อง
ตามมาตรา 192 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น เห็นว่า คำฟ้อง
โจทก์เป็นการบรรยายสรุปข้อเท็จจริงในสาระสำคัญที่พอให้เข้าใจข้อหาได้ดี เพื่อที่จะ
ให้จำเลยต่อสู้คดีได้ถูกต้องเท่านั้นตามคำฟ้องของโจทก์ได้ตีตรูปรูปเครื่องหมายการค้าที่
กล่าวอ้างว่าจำเลยใช้กับทางเกยยีนของกลางอันเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งเลียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมเข้ามาด้วยถึงแม้เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ติดมาใน
ฟ้องจะไม่ชัดเจนในรายละเอียด แต่ก็ยังเห็นได้ถึงลักษณะโครงสร้างที่เป็นสาระสำคัญ
ได้ ซึ่งในชั้นพิจารณาโจทก์และโจทก์ร่วมย่อมสามารถนำสืบโดยเสนอ
เครื่องหมายการค้าที่อ้างว่าจำเลยใช้ทางเกยยีนของกลางซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่
เลียนแบบตามฟ้องได้ว่า คือเครื่องหมายการค้าตามภาพถ่ายทางเกยยีนของกลาง
เอกสารหมายเลข 5 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าแบบเดียวกับเครื่องหมายการค้าเอกสาร
หมายเลข 3 กรณีจึงไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จ
จริงที่กล่าวมาในฟ้องและจะต้องยกฟ้องดังที่จำเลยอุทธรณ์แต่อย่างใดอุทธรณ์จำเลย

ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยอุทธรณ์ประการต่อไปว่า เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับกางเกงยีน
ของกลางของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 3 แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ร่วมตามเอกสารหมายเลข 1 โดยสิ้นเชิง เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม
มี 2 ส่วน คือ รูปใบหน้าคนอมยิ้มในดวงอาทิตย์ และคำว่า CANTONA ซึ่งเป็นอักษร
โรมันที่เขียนลวดลายอ่านยาก ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับกางเกงยีนของกลาง
ของจำเลยมีสีสันมากกว่ากันโดยมีรูปนกอินทรีกำลังบินถลาร่อน มีตัวอักษรโรมัน
จำนวน 7 ถึง 9 บรรทัด ซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์ธรรมดาอ่านง่าย คำว่า CANTONA
เป็นเพียงส่วนประกอบคำหนึ่งของเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับกางเกงยีนของกลาง
ของจำเลยเท่านั้น ซึ่งคำนี้ไม่มีลักษณะเหมือนหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์
ร่วมเลยที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยกางเกงยีน
ของกลางของจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม
จึงเป็นการคลาดเคลื่อนนั้นเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมตามเอกสาร
หมายเลข 1 และเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับกางเกงยีนของกลางตามเอกสารหมายเลข 3
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ นั้น ลักษณะเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 3 ซึ่ง
ใช้กับกางเกงยีนของกลางนั้นแม้ว่าพิจารณาโดยรวมแล้วมีส่วนที่แตกต่างจาก
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมตามเอกสารหมายเลข 1 ก็ตาม แต่
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมตามเอกสารหมายเลข 1 นั้นเห็นได้ชัดว่าสาระสำคัญ
อยู่ที่เสียงเรียกขานคำว่า CANTONA ส่วนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 3
ซึ่งใช้ติดกับกางเกงยีนของกลาง ก็มีตัวอักษรโรมันคำว่า CANTONA และออกเสียง
เรียกขานว่า คันโตนา เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมนอกจากนี้แถบ
ผ้าแสดงขนาดของกางเกงยีนของกลางของจำเลยก็ปักอักษรโรมันคำว่า CANTONA
อันแสดงว่าตัวอักษรโรมันคำว่า CANTONA เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า
เอกสารหมายเลข 3 ซึ่งติดอยู่กับกางเกงยีนของกลางเช่นกัน มิใช่เป็นเพียงส่วน
ประกอบดังเช่นที่จำเลยอุทธรณ์ ซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกา

ที่ 5006/2540 ที่จำเลยคดีดังกล่าวนำคำว่า COOK ไปประกอบเครื่องหมายการค้าของตน ทั้งคำว่า COOK เป็นคำสามัญทั่ว ๆ ไปที่ผู้ใดก็ย่อมนำไปใช้ประกอบเครื่องหมายการค้าของตนที่มีลักษณะแตกต่างไปได้แต่ตัวอักษรโรมันคำว่า CANTONA เป็นคำเฉพาะ ไม่ใช่คำสามัญที่มีความหมายธรรมดาทั่ว ๆ ไปเมื่อเครื่องหมายการค้าที่ติดกับกางเกงยีนขากลางของจำเลยมีตัวอักษรโรมันคำว่า CANTONA เป็นสาระสำคัญแล้ว ดังนั้น แม้ตัวอักษรโรมันคำว่า CANTONA ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมมีลักษณะเป็นอักษรประดิษฐ์ ซึ่งต่างจากตัวอักษรโรมันคำว่า CANTONA ในเครื่องหมายการค้าที่ติดกับกางเกงยีนขากลางของจำเลย ซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์ธรรมดาตามที่จำเลยอุทธรณ์ก็ตาม ก็ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 3 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมตามที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาอุทธรณ์จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยอุทธรณ์ต่อไปว่าเครื่องหมายการค้าที่ถือว่าเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นจะต้องปรากฏด้วยว่าได้กระทำโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับกางเกงยีนขากลางของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 3 แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมตามเอกสารหมายเลข 1 จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 3 มิได้ทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม จึงขาดองค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 109 การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 110(1) ด้วยนั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งติดอยู่กับกางเกงยีนขากลางนั้นมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า CANTONA เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 1 ของโจทก์ร่วม ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น การที่เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 3 ถูกนำมาใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ร่วมตามที่โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมายเลข 1 อัน

ได้แก่ สิ้นค้าประเภททางกงจึงอาจทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าตาม
เอกสารหมายเลข 3 เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม ดังนั้น จึงฟังได้ว่า
เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 3 เป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำขึ้นเลียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้
ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมตามมาตรา 109 แห่งพระ
ราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 การที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายทางกงยีน
ของกลางที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมจึงเป็นความ
ผิดตามมาตรา 110(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังที่ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย อุทธรณ์จำเลยข้อนี้ฟัง
ไม่ขึ้น ที่จำเลยอุทธรณ์ต่อไปว่าโจทก์ร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสาร
หมายเลข 1 โดยไม่สุจริตเพราะโจทก์ร่วมไม่เคยผลิตทางกงหรือเสื้อผ้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าตามที่ได้จดทะเบียนไว้เลยแต่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของ
จำเลยตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ซึ่งจำเลยได้ใช้มานานนับ 10 ปี แล้ว โดย
ผลิตทางกงยีนและใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวของจำเลยติดที่ทางกงยีน
นั้น เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีนางมณีรัตน์ วรรณบูรณ์ นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้ามาเบิกความเป็นพยานว่า โจทก์ร่วมจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 1 ตั้งแต่ปี 2538 ดังนั้นโจทก์ร่วมจึงได้รับ
ความคุ้มครองในฐานะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น และมีสิทธิที่จะห้ามผู้ใด
ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ร่วมจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 1 โดยไม่สุจริตเพราะไม่ได้มีการผลิตทางกง
ยีนโดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการขอให้เพิกถอนหรือนาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม
ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่อย่างไรก็ดี การที่

โจทก์ร่วมขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข จ.1 จึงถือว่าเป็นการกระทำไปโดยสุจริตตามบทบัญญัติมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับโจทก์ร่วมได้เบิกความว่า ได้ประกอบกิจการผลิตกางเกงยีนใช้ชื่อในการประกอบการว่า กิจเจริญมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี แล้ว โดยโจทก์และโจทก์ร่วมได้อ้างส่งกางเกงยีนที่โจทก์ร่วมผลิตและใช้เครื่องหมายการค้า CANTONA เป็นวัตถุดิบตามหมายเลข จ.14 ส่วนจำเลยมิได้นำสืบให้เห็นเช่นที่อุทธรณ์พฤติการณ์จึงเชื่อได้ว่า โจทก์ร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อประกอบกิจการของโจทก์ร่วมโดยสุจริต อุทธรณ์จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นแต่การกระทำความผิดของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดที่มีทั้งโทษจำคุกและปรับ โดยโทษปรับนั้นมีโทษขั้นสูงไม่เกิน 200,000 บาท เท่านั้น แม้กางเกงยีนของกลางที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายจะมีถึง 3,900 ตัว ก็ตาม แต่การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางลงโทษปรับจำเลยถึง 160,000 บาท นั้นหนักเกินไป ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรกำหนดโทษปรับเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่รูปคดีอุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะโทษปรับให้ปรับจำเลย 100,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(พินิจ เพชรรุ่ง-สมคิด ไตรโสรัส-ประสพสุข บุญเดช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ